

PODVRSTA PREMA VRSTI ZALOGA	NA POKRETNINI							NA NEKRETNINI					NA SUBJ. IMOVINSKOM PRAVU					
PODVRSTA PREMA PRAVNOM TEMELJU	Dobrovoljno		Prisilno	Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno			Zakonsko	Dobrovoljno	Prisilno sudsko	Sudsko i javno-bilježničko dobrovoljno		Zakonsko	Dobrovoljno		Prisilno sudsko / upravno	Sudsko i javno-bilježničko dobrovoljno		Zakonsko
PODVRSTA PREMA NAČINU OSNIVANJA	RUČNI ZALOG (PIGNUS)	HIPOTEKA (REGISTARSKO)	SUDSKO/ UPRAVNO	REDOVITO	LEBDEĆE NA UKUPNOSTI POKRETNINA	JAVNO- BILJEŽNIČKO	ZAKONSKO	Registarsko / Hipoteka	Registarsko / Hipoteka	Sudsko	Javno-bilježničko	Registarsko / Hipoteka	Obični zalog	Registarski zalog		Sudsko	Javno-bilježničko	ZAKONSKO
KOJA PRAVILA OVRŠNOG PRAVA VRIJEDE?	O isključenju ako nije dopušteno izvansudsko namirenje	/	O isključenju, izuzeću i ograničenju	/	/	/	/	O isključenju	O isključenju, izuzeću i ograničenju	/	/				O isključenju, izuzeću i ograničenju	/	/	/
PREDMET	- Pokretnina - Idealni dio pokretnine - Pravo na civilne plodove koje daje pokretnina	- Pokretnine i prava koja se mogu steći samo upisom u javni upisnik - Pokretnine koje se bez upisa u javni upisnik ne smiju rabiti	- Pokretnina - Idealni dio pokretnine - Pravo na civilne plodove koje daje pokretnina	- Pokretnina na kojoj nije određena privremena mjera zabrane otuđenja ili opterećenja - Pripadak nekretnine koja nije opterećena hipotekom	Ukupnost pokretnina određene vrste koje se nalaze na prostoru koji je određen u ima gospodarsku funkciju, a u vlasništvu je protivnika osiguranja	- Pokretnina na kojoj nije određena privremena mjera zabrane otuđenja ili opterećenja - Pripadak nekretnine koja nije opterećena hipotekom		- Nekretnina na kojoj nije upisana zabilježba ovrhe - Idealni dio nekretnine - Nekoliko nekretnina - Pravo na civilne plodove koje daje nekretnina - Pravo građenja					- Pojedinačno imovinsko pravo izjednačeno s pokretninom (npr. tražbina) - Idealni dio imovinskog prava - Pravo na civilne plodove subjektivnog prava	- Pojedinačno imovinsko pravo izjednačeno s nekretninom - Idealni dio imovinskog prava - Pravo na civilne plodove subjektivnog prava	- Pojedinačno imovinsko pravo izjednačeno s nekretninom - Idealni dio imovinskog prava - Pravo na civilne plodove subjektivnog prava			
PRAVNI TEMELJ	(Konsenzualan, neformalna, kauzalni, naplatan) Založni ugovor vlasnika stvari: - Dužnik se obvezuje predati posjed - Vjerovnik se obvezuje čuvati zalog i vratiti nakon prestanka tražbine	Založni ugovor u kojem se zalogodavac obvezuje dopustiti vjerovniku da upiše svoje ZP u upisnik	- Odluka suda u ovršnom postupku ili postupku osiguranja: rješenje o osiguranju prethodnom mjerom pljenidbe pokretnih stvari / rješenje o ovrsi ako vjerovnik ima ovršnu ispravu - Odluka upravne vlasti (npr. Porezne uprave)	Založni ugovor u kojem se dužnik obvezuje trpjeti osiguranje, a kao jedan od tri elementa sporazuma o osiguranju (uz utvrđenje tražbine i sporazum i suglasni prijedlog sudu da odredi upis) koji se stavlja na sudski zapisnik čime dobiva snagu sudske nagodbe (ovršne isprave)	Založni ugovor u kojem se dužnik obvezuje trpjeti osiguranje, a kao jedan od tri elementa sporazuma o osiguranju (uz utvrđenje tražbine i sporazum i suglasni prijedlog sudu da odredi upis) koji se stavlja na sudski zapisnik čime dobiva snagu sudske nagodbe (ovršne isprave)	Založni ugovor u kojem se dužnik obvezuje trpjeti osiguranje, a kao jedan od tri elementa sporazuma o osiguranju (uz utvrđenje tražbine i sporazum i suglasni prijedlog sudu da odredi upis) koji se stavlja na sudski zapisnik čime dobiva snagu sudske nagodbe (ovršne isprave)	Zakon	Založni ugovor (ugovor o hipoteci) u obliku tabularne isprave kojim se zalogodavac obvezuje dopustiti vjerovniku da svoje založno pravo upiše u ZK, a vjerovnik se obvezuje učiniti što je potrebno da se ZP izbriše nakon prestanka	Odluka suda – rješenje o prisilnom osnivanju založnog prava na nekretnini ili rješenje o prethodnoj mjeri osiguranja	Založni ugovor u kojem se dužnik obvezuje trpjeti osiguranje, a kao jedan od tri elementa sporazuma o osiguranju (uz utvrđenje tražbine i sporazum i suglasni prijedlog sudu da odredi upis) koji se stavlja na sudski zapisnik čime dobiva snagu sudske nagodbe (ovršne isprave)	Založni ugovor u kojem se dužnik obvezuje trpjeti osiguranje, a kao jedan od tri elementa sporazuma o osiguranju (uz utvrđenje tražbine i sporazum i suglasni prijedlog sudu da odredi upis) koji se stavlja na sudski zapisnik čime dobiva snagu sudske nagodbe (ovršne isprave)		(Konsenzualan, neformalan, kauzalni, naplatan) Založni ugovor vlasnika stvari: - Dužnik se obvezuje prenijeti na vjerovnika pravo - Vjerovnik se obvezuje da će se pravom služiti u granicama ovlasti i prenijeti ga natrag nakon prestanka tražbine	Pravni posao	Odluka suda u ovršnom postupku ili postupku osiguranja: rješenje o osiguranju prethodnom mjerom pljenidbe pokretnih stvari / rješenje o ovrsi	Založni ugovor u kojem se dužnik obvezuje trpjeti osiguranje, a kao jedan od tri elementa sporazuma o osiguranju (uz utvrđenje tražbine i sporazum i suglasni prijedlog sudu da odredi upis) koji se stavlja na sudski zapisnik čime dobiva snagu sudske nagodbe (ovršne isprave)	Založni ugovor u kojem se dužnik obvezuje trpjeti osiguranje, a kao jedan od tri elementa sporazuma o osiguranju (uz utvrđenje tražbine i sporazum i suglasni prijedlog sudu da odredi upis) koji se stavlja na sudski zapisnik čime dobiva snagu sudske nagodbe (ovršne isprave)	Zakon
NAČIN OSNIVANJA	Predaja u nesamostalni posjed	Upis u javni upisnik kao teret	Pljenidba koju je obavio sudski ovršitelj po nalogu suda	Upis u Upisnik sudskih i jb. osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima na temelju rješenja o osiguranju koje se temelji na sporazumu stranaka	Upis u Upisnik sudskih i jb. osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima na temelju rješenja o osiguranju koje se temelji na sporazumu stranaka	Upis u Upisnik sudskih i jb. osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima na temelju rješenja o osiguranju koje se temelji na sporazumu stranaka	Ispunjenje zakonskih pretpostavki (npr. suvlasnička ili nasljednička zajednica su razvrgnute isplatom)	Upis u zemljišnu knjigu *za simultanu hipoteku – u svakom od uložaka u koji su hipoteke upisane zabilježiti će se da je to zajednička hipoteka	- rješenje o prisilnom osnivanju založnog prava na nekretnini: UKNJIŽBA - rješenje o prethodnoj mjeri osiguranja: PREDBILJEŽBA	Upis u zemljišnu knjigu		Ispunjenje zakonskih pretpostavki (ipso iure) (npr. suvlasnička ili nasljednička zajednica su razvrgnute isplatom)	Cesija radi osiguranja + obavještanje cessusa o ustupu	Upis u zemljišnu knjigu (uknjižba)	Zapljena / upis u ZK (ovisno s čim je izjednačeno pravo) Na tražbinama: zapljena dostavom dužnikovom dužniku rješenja o zabrani	Upis u Upisnik sudskih i jb. osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima	Upis u Upisnik sudskih i jb. osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima	Ispunjenje zakonskih pretpostavki (npr. suvlasnička ili nasljednička zajednica su razvrgnute isplatom)
PRELAŽENJE	Dopušteno samo uz tražbinu	Dopušteno samo uz tražbinu	Dopušteno samo uz tražbinu	Dopušteno samo uz tražbinu	Dopušteno samo uz tražbinu			Dopušteno samo uz tražbinu	Dopušteno samo uz tražbinu	Dopušteno samo uz tražbinu – novi založni vjerovnik treba dokazati da je osigurana tražbina prešla na njega			Dopušteno samo uz tražbinu		Dopušteno samo uz tražbinu – novi založni vjerovnik treba dokazati da je osigurana tražbina prešla na njega	Dopušteno samo uz tražbinu		
OPTEREĆENJE PODZALOŽNI M PRAVOM	Može se osnovati u granicama prava na namirenje, na istom pravnom	Moguća je nadhipoteka i bez pristanka zalogodavca na	Može se osnovati u granicama prava na namirenje na	Moguće	Samo istim takvim podzaložnim pravom			Moguća je nadhipoteka i bez pristanka zalogodavca na	Moguća je nadhipoteka	Moguća je nadhipoteka			Može se osnovati u granicama prava na namirenje, na istom pravnom temelju i istim načinom stjecanja		Moguće	Može se osnovati u granicama prava na namirenje, na istom pravnom temelju i istim načinom stjecanja		

	temelju i istim načinom stjecanja	istom pravnom temelju i s istim načinom stjecanja	bilo kojem pravnom temelju					istom pravnom temelju i s istim načinom stjecanja						
STJECANJE ZALOŽNOG PRAVA OD NEVLASNIKA	Moguće! Zapravo stjecanje na temelju zakona, ali s pravnim učincima pignusa - ne prestaju prava trećih na toj stvari	Dopušteno kad predmnjeva istinitosti prednikovog upisa postane neoboriva		Dopušteno kad predmnjeva istinitosti prednikovog upisa postane neoboriva				Dopušteno kad predmnjeva istinitosti prednikovog upisa postane neoboriva			Dopušteno kad predmnjeva istinitosti prednikovog upisa postane neoboriva		Dopušteno kad predmnjeva istinitosti prednikovog upisa postane neoboriva	
OVLASTI I DUŽNOSTI ZALOŽNOG VJEROVNIKA	— Pravo na neposredni posjed — Dužnost čuvanja zalog a pažnjom dobrog domaćina o trošku dužnika — Pravo na uporabu ako mu je to dužnik dopustio ili je to nužno, a koristi se prebijaju s tražbinom — Davanje u podzalog — Pravo na ubiranje plodova ako se nije obvezao da to neće činiti — Pravo na zamjenu zalog a ako postoji materijalni nedostatak — Pravo na nužnu prodaju ako zalog gubi na vrijednosti — Pravo na zaštitu zalog a (vindicatio pignoris) — Dužnost vraćanja zalog a kad prestane tražbina — Pravo na namirivanje	— Pravo na očuvanje pokretnine i njezine vrijednosti (zahtjev prema dužniku da propušta činiti ono što bi štetilo vrijednost pokretnine + pravo na prisilnu naplatu) — Pravo na zaštitu — Pravo na ustup prvenstva — Pravo pridržati prvenstveni red za novu hipoteku zabilježbom namjere brisanja tražbine — Dužnost omogućiti brisanje hipoteke nakon prestanka tražbine — Pravo na namirivanje	— Ako je nastalo na temelju rješenja o prethodnoj mjeri – stadij osiguranja — Ako je nastalo na temelju rješenja o ovrsi – stadij namirivanja — Pravo na transferaciju za plijenjenih pokretnina – u posjed trećem na čuvanje; — Vjerovnik dužan osigurati urednu otpremu i smještaj — Vjerovnik snosi rizik od svake opasnosti osim od više sile — Ako mu sud odredi – pravo na neposredni posjed (tad ima sve ovlasti u pignusu) — Pravo na zaštitu zalog a	— Osniva se u stadiju osiguranja (prije dospijeća tražbine) — Vjerovnik snosi rizik od svake opasnosti osim od više sile — Pravo na zaštitu zalog a: protiv dužnika ako bi on radio nešto što bi sprječavalo vjerovnika da svoju dospjelu tražbinu namiruje iz vrijednosti zalog a	— Pravo na očuvanje pokretnine i njezine vrijednosti (zahtjev prema dužniku da propušta činiti ono što bi štetilo vrijednost pokretnine + pravo na prisilnu naplatu) — Pravo na zaštitu — Pravo na ustup prvenstva — Pravo pridržati prvenstveni red za novu hipoteku zabilježbom namjere brisanja tražbine — Dužnost omogućiti brisanje hipoteke nakon prestanka tražbine — Pravo na namirivanje	— Pravo na očuvanje nekretnine i njezine vrijednosti (zahtjev prema dužniku da propušta činiti ono što bi štetilo vrijednost nekretnine + pravo na prisilnu naplatu) — Pravo na zaštitu — Pravo na ustup prvenstva — Pravo pridržati prvenstveni red za novu hipoteku zabilježbom namjere brisanja tražbine — Dužnost omogućiti brisanje hipoteke nakon prestanka tražbine — Pravo na namirivanje		— Pravo na izvršavanje prava — Dužnost brige za tražbinu- zalog – naplata kamata i primitak namirenja od dužnikovog dužnika — Davanje u podzalog — Pravo na zaštitu zalog a (vindicatio pignoris) — Dužnost povratnog ustupa zalog a kad prestane tražbina — Pravo na namirivanje	— Pravo na očuvanje prava zalog a i njegove vrijednosti — Pravo na zaštitu od tuđih zahvata — Pravo na ustup prvenstva — Pravo na osnivanje podzalog a — Dužnost brige za tražbinu- zalog – naplata kamata + primitak ispunjenja nakon dospijeća -> ALI TO JE NADOMJESTAK ZALOG A, A NE VJEROVNIKOVO VLASNIŠTVO — Pravo na zaštitu	— Pravo na očuvanje prava zalog a i njegove vrijednosti — Pravo na zaštitu od tuđih zahvata — Pravo na ustup prvenstva — Pravo na osnivanje podzalog a — Dužnost brige za tražbinu- zalog – naplata kamata + primitak ispunjenja nakon dospijeća -> ALI TO JE NADOMJESTAK ZALOG A, A NE VJEROVNIKOVO VLASNIŠTVO — Pravo na zaštitu	— Pravo na očuvanje prava zalog a i njegove vrijednosti — Pravo na zaštitu od tuđih zahvata — Pravo na ustup prvenstva — Pravo na osnivanje podzalog a — Dužnost brige za tražbinu- zalog – naplata kamata + primitak ispunjenja nakon dospijeća -> ALI TO JE NADOMJESTAK ZALOG A, A NE VJEROVNIKOVO VLASNIŠTVO — Pravo na zaštitu			
NAMIRIVANJE	— Putem suda u ovršnom postupku radi naplate novčane tražbine, putem ovršne prodaje ili privremene prodaje ili privremene uprave zalogom — Izvansudski putem prodaje na javnoj dražbi ili na drugi način ako je to dopušteno zakonom ili pravnim poslom, a to je jedini način namirenja	— Putem suda u ovršnom postupku radi naplate novčane tražbine, putem ovršne prodaje ili privremene prodaje ili privremene uprave zalogom — Izvansudski putem prodaje na javnoj dražbi ili na drugi način ako je to dopušteno zakonom ili pravnim poslom, a to je jedini način namirenja — Pravo ishoditi transferaciju zalog a	— Putem suda u ovršnom postupku radi naplate novčane tražbine, putem ovršne prodaje	— Na prijedlog predlagatelja osiguranja, na temelju sudskog rješenja, provodi se ovrha zapljenom i procjenom stvari, oduzimanjem i otpremanjem, povjeravanjem na čuvanje sudu i ovršnom prodajom		— Putem suda u ovršnom postupku radi naplati novčane tražbine: — Ovršna prodaja — Uspostava privremene uprave — *za simultanu hipoteku: — Ako su prodane sve: prvo se namiruju tražbine ispred u prv. redu, a onda razmjerno ostacima osigurana tražbina — Ako su prodane neke: nositelji prava na prodanim stječu založno pravo na neprodanim do iznosa kojeg bi	— Na prijedlog vjerovnika su će donijeti rješenje o ovrsi na temelju čega će se provesti ovršna prodaja /uspostava privremene uprave	— Na prijedlog vjerovnika su će donijeti rješenje o ovrsi na temelju čega će se provesti ovršna prodaja /uspostava privremene uprave		— Putem suda u ovrsi ili izvansudski (prodaje prava- zalog a ili prijeboja) — *zakonsko pravo na izvansudsko namirenje iz novca kojeg je vjerovnik primio na ime ispunjenja tražbine- zalog a, kamata, založenih civilnih plodova	— Ovršna prodaja prava — ILI — Uspostava privremene uprave	— U sudskom ovršnom postupku Za TRAŽBINE- ZALOG E: — Iz novca dobivenog primanjem ispunjenja — Ovršnom cesijom + obavještavanjem m dužnika; radi naplate ili umjesto isplate — Npr. iz dužnikove plaće, računa kod banke	— U sudskom ovršnom postupku Za TRAŽBINE- ZALOG E: — Iz novca dobivenog primanjem ispunjenja — Ovršnom cesijom + obavještavanjem dužnika; radi naplate ili umjesto isplate — Npr. iz dužnikove plaće, računa kod banke	

						vjerovnik dobio iz njih da je prodao sve								
PRESTANAK	— Propast zaloga — Odreknuće — Istek roka — Ispunjenje uvjeta — Prestanak osigurane tražbine — Prestanak vjerovnika pravne osobe bez pravnog sljednika — Rasterećenje zakonom — Ovršnom prodajom — Konsolidacija (relativno)	Brisanjem iz javnog upisnika	-- Propast zaloga -- Sudsko rješenje koje ukida provedene radnje i mjere kojima je to pravo osnovano Rješenje o namirenju	-- Propast zaloga -- Sudsko rješenje koje ukida provedene radnje i mjere kojima je to pravo osnovano Rješenje o namirenju	Prestaje prestankom okolnosti zbog kojih je na temelju zakona osnovano	— Propast zaloga — Odreknuće — Istek roka — Ispunjenje uvjeta — Prestanak osigurane tražbine — Prestanak vjerovnika pravne osobe bez pravnog sljednika — Rasterećenje zakonom — Ovršnom prodajom ALI! Tek brisanjem iz ZK!	Pravomoćnost rješenja koje ukida one radnje i mjere kojima je to založno pravo osnovano Ili rješenja o namirenju - prestaju TEK BRISANJEM!	— Propast zaloga — Odreknuće — Istek roka — Ispunjenje uvjeta — Prestanak osigurane tražbine — Prestanak vjerovnika pravne osobe bez pravnog sljednika — Rasterećenje zakonom — Ovršnom prodajom ALI! Tek brisanjem iz ZK!	Prestaje prestankom okolnosti zbog kojih je na temelju zakona osnovano	— Propast prava zaloga — Odreknuće — Istek roka — Ispunjenje uvjeta — Prestanak osigurane tražbine i njezinih sporednih tražbina — Prestanak založnog vjerovnika — rasterećenje	— Propast prava zaloga — Odreknuće — Istek roka — Ispunjenje uvjeta — Prestanak osigurane tražbine i njezinih sporednih tražbina — Prestanak založnog vjerovnika — Rasterećenje ALI! Tek brisanjem iz ZK!	Pravomoćnost rješenja koje ukida one radnje i mjere kojima je to založno pravo osnovano Ili rješenja o namirenju - prestaju TEK BRISANJEM!	-- Propast zaloga -- Sudsko rješenje koje ukida provedene radnje i mjere kojima je to pravo osnovano Rješenje o namirenju	Prestaje prestankom okolnosti zbog kojih je na temelju zakona osnovano